Datei: 01_Eingang.eml

Von	Fachpostfach Hameln <fachpostfach@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Mon, 12 Oct 2026 09:15:00 +0200
Betreff	Der Zukauf mit zwei offenen roten Linien

Die Merrensteg Elektrosysteme SE in Hameln verhandelt den Erwerb eines deutschen Servicedienstleisters für Schaltanlagen. Der indikative Kaufpreis liegt bei 28 Millionen Euro. Rund 37 Prozent des Zielumsatzes hängen an einem öffentlichen Rahmenkunden. Seit einer Woche laufen interne Fragen zur Vergütung zweier Absatzberater. Der Verkäufer hat zunächst nur eine Zusammenfassung der Verträge in den Datenraum gelegt. Der Integrationsteamleiter bittet bereits vor Unterzeichnung um sämtliche Kundenpreise und einen direkten Zugriff auf das Auftragsbuch. Die zuständige Wettbewerbsbehörde hat die Transaktion noch nicht freigegeben. Legal braucht einen belastbaren Vorschlag, welche Fragen vor der Vertragsentscheidung und welche kontrolliert nach dem Vollzug bearbeitet werden.

Sachgrundlage zum Vorgang ME-25

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 13. Oktober 2026

Der Datenraum enthält einen Rahmenvertrag mit Wechselklausel sowie zwei Beratervereinbarungen mit Erfolgsvergütung und unterschiedlichen Kündigungsfristen. Für Berater A sind elf Rechnungen über zusammen 176.000 Euro vorhanden. Für Berater B liegen nur drei Leistungsnachweise und eine unvollständige Liste der Zahlungen vor. Das Zielunternehmen hat eine Beschwerdestelle, aber es fehlt ein vollständiger Export offener Meldungen. Die Parteien haben ein beschränktes Prüfungsteam mit Vertraulichkeitszusage eingerichtet. Mitarbeiter im aktiven Vertrieb gehören diesem Team nicht an. Das externe Kartellrechtsteam darf nur aggregierte Ergebnisse freigeben. Ein Konzept für den Austausch technisch notwendiger Serviceinformationen nach einer Freigabe befindet sich erst im Entwurf.

Datei: 03_Stellungnahme.eml

Von	Beteiligter Fachbereich <fachbereich@merrensteg.example>
An	Fallführung <fallfuehrung@merrensteg.example>
Datum	Thu, 15 Oct 2026 09:41:00 +0200
Betreff	AW: Der Zukauf mit zwei offenen roten Linien

Der Verkäufer versichert, die Beratertätigkeiten seien gewöhnliche Marktentwicklung und der Rahmenkunde habe kein ordentliches Kündigungsrecht. Er lehnt eine allgemeine Freistellung ab und bietet eine befristete Zusicherung über ihm bekannte laufende Verfahren an. Erik Dörnbusch hält angesichts des Kaufpreises einen allgemeinen Risikoeinbehalt für sinnvoll. Das Integrationsteam argumentiert, ohne genaue Kundenpreise könne eine überschneidungsfreie Angebotsplanung nicht vorbereitet werden. Der bisherige Entwurf der Vertraulichkeitsabrede erlaubt einen Export aggregierter Kennzahlen, ohne den Begriff der Aggregation zu definieren. Das Zielunternehmen fragt, ob es bis zum Vollzug seine bestehenden Vertriebsentscheidungen allein treffen soll.

Transaktionsprüfung

Merrensteg Elektrosysteme SE · Auszug für den Vorgang in Hameln

Quelle 04a_Rohdaten.csv · Die Spalten folgen dem Export.

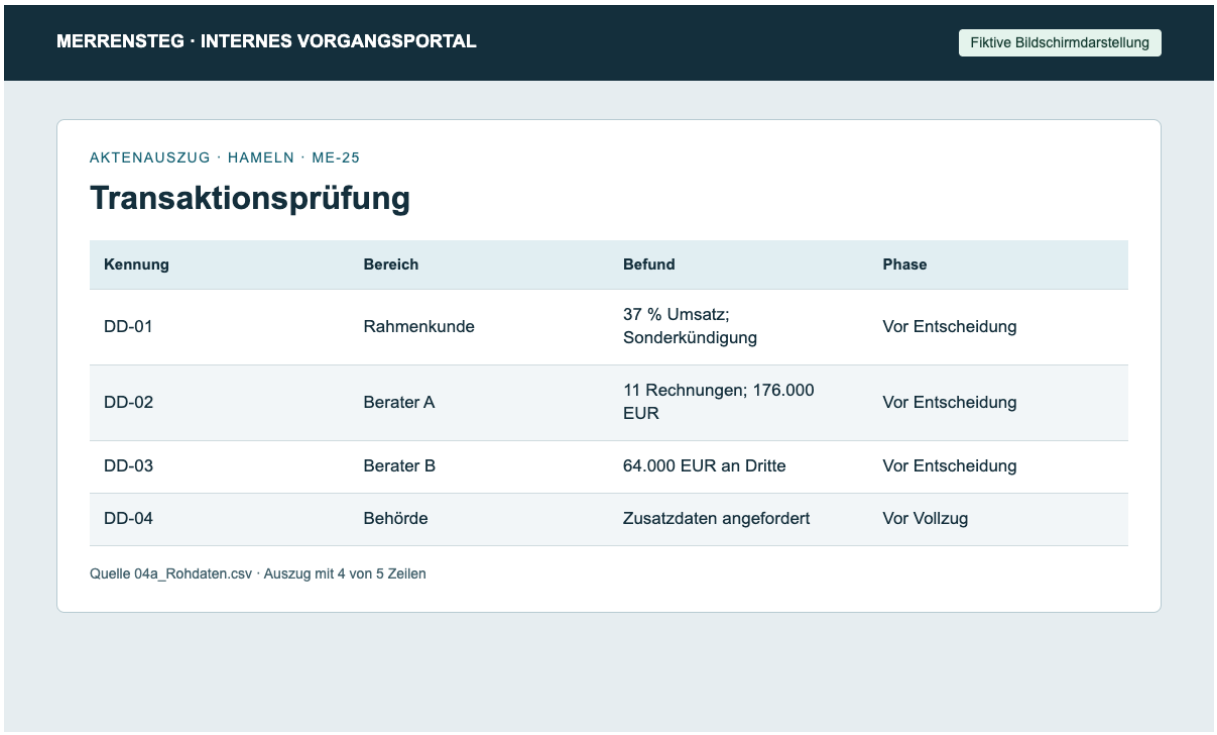
Kennung	Bereich	Befund	Phase
DD-01	Rahmenkunde	37 % Umsatz; Sonderkündigung	Vor Entscheidung
DD-02	Berater A	11 Rechnungen; 176.000 EUR	Vor Entscheidung
DD-03	Berater B	64.000 EUR an Dritte	Vor Entscheidung
DD-04	Behörde	Zusatzdaten angefordert	Vor Vollzug
DD-05	Meldestelle	Nur anonymisierter Status	Prüfung und Integration

Erfasste Zeilen	**5**

Datei: 04a_Rohdaten.csv

Kennung	Bereich	Befund	Phase
DD-01	Rahmenkunde	37 % Umsatz; Sonderkündigung	Vor Entscheidung
DD-02	Berater A	11 Rechnungen; 176.000 EUR	Vor Entscheidung
DD-03	Berater B	64.000 EUR an Dritte	Vor Entscheidung
DD-04	Behörde	Zusatzdaten angefordert	Vor Vollzug
DD-05	Meldestelle	Nur anonymisierter Status	Prüfung und Integration

Datei: 05_Registerauszug.png



Bilddatei: 05_Registerauszug.png

Nachgereichte Unterlage

Datum 19.10.2026
Von Fallführung · Belegnachtrag
An Vertraulicher Bearbeitungskreis

Ein Nachtrag zum Rahmenvertrag erlaubt dem Kunden eine Sonderkündigung nach einem Kontrollwechsel. Eine Anfrage an den Kunden könnte erforderlich sein, soll aber erst nach Abstimmung mit Verkäufer und Vergabefunktion erfolgen. Für Berater A wird ein neuer Vermerk zum Erhalt seiner Leistungen vorgelegt. Für Berater B taucht eine Buchung von 64.000 Euro an eine dritte Gesellschaft mit unklarem Leistungsbezug auf. Die Meldestelle des Zielunternehmens kann einen anonymisierten Status der offenen Vorgänge geben. Die Wettbewerbsbehörde fordert ergänzende Marktdaten. Ein von der Zielgesellschaft gewünschtes Vorabmandat zur gemeinsamen Preisgestaltung ist nach Aktenlage noch nicht vergeben worden.

Besprechungsvermerk zum Vorgang ME-25

Merrensteg Elektrosysteme SE · Hameln · 20. Oktober 2026

Der Vorstand möchte Varianten für Fortsetzung mit Auflagen, Aussetzung der Entscheidung und Abbruch sehen. Der Vermerk soll je roter Linie den Beleg, die verbleibende Auswirkung auf den Kaufpreis oder die Fortführung des Rahmens sowie eine geeignete vertragliche oder operative Absicherung angeben. Benennen Sie zulässige und gesperrte Informationen für das Integrationsteam und ordnen Sie die Entscheidungsebenen nach Unterzeichnung und Vollzug. Für Tag eins und die ersten 100 Tage nach einem rechtmäßigen Vollzug sind Zugänge, Meldekanal, Beraterfreigaben und Verantwortliche zu planen. Ein verbindliches Kartellrechtsgutachten ist von der zuständigen Fachfunktion einzuholen.

Auftrag zur weiteren Bearbeitung

Datum 20.10.2026
Von Interne Rechts- und Compliance-Abteilung
An Verantwortliche Fachstelle

Erstellen Sie einen Entscheidungsvermerk zur Fortsetzung der Transaktion und einen Freigabeplan für Signing, Closing und Integration mit Schutz des Informationsaustauschs.

Der Entwurf soll jede tragende Feststellung mit Aktenstück und genauer Fundstelle verbinden. Der stärkste Einwand und die benötigte Freigabe sind gesondert auszuweisen.

MERRENSTEG ELEKTROSYSTEME SE

Der Zukauf mit zwei offenen roten Linien

M&A-Due-Diligence und Integration nach Vollzug

Interne Arbeitsfolie · abgeleitet aus dem Aktenbestand

Bearbeitungsauftrag

Erstellen Sie einen Entscheidungsvermerk zur Fortsetzung der Transaktion und einen Freigabeplan für Signing, Closing und Integration mit Schutz des Informationsaustauschs.

1. **Belege mit Fundstellen erfassen**
2. **Gegenindiz und Folgen prüfen**
3. **Entwurf mit Freigabe ablegen**

Quelle Aktenstück 08 · Arbeitsunterlage